

คำวินิจฉัยที่

๒๒๒/๒๕๖๓

เรื่อง

การแก้ไขสัญญากรณีล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา และสิทธิเรียก
เอาค่าสินไหมทดแทนกรณีส่งมอบงานล่าช้า

กฎหมาย ระเบียบ

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๑๕
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒๘

กรณีการทำสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ย่อมอยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ กำหนดว่า สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็น โดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือ ลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ดังนั้น แม้ครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการของที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวแล้ว แต่ที่ปรึกษา ยังส่งมอบงานไม่เสร็จสิ้น และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา สัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวจึงยังไม่สิ้นสุด และยังคงมีสถานะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว คู่สัญญาจึงอาจตกลงกันแก้ไข สัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ ดังกล่าว

ในกรณีที่ที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ถือเป็นการที่ ที่ปรึกษาในฐานะลูกหนี้ผิดนัด และไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ ผู้ว่าจ้าง ในฐานะเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้น ตามนัยมาตรา ๒๑๕ ประกอบมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อเท็จจริงและปัญหา

บริษัท ว. ผู้ว่าจ้าง ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบฯ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ กับมหาวิทยาลัย ธ. ที่ปรึกษา กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ต่อมาล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว แต่ที่ปรึกษายังส่งมอบงานไม่ครบถ้วน และ บริษัท ว. ยังคง ประสงค์ให้ที่ปรึกษาทำงานต่อ โดยจำเป็นต้องปรับลดเนื่องจากและขยายเวลาทำงานให้กับที่ปรึกษา ซึ่งที่ ปรึกษามีหนังสือแจ้งรับดำเนินการและขอขยายเวลาทำงานบริษัท ว. จึงหารือ ดังนี้

๑. แม้จะล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ยังไม่ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย และมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา บริษัท ว. สามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาได้ ใช่หรือไม่

๒. สัญญาดังกล่าวไม่ได้กำหนดค่าปรับไว้ ประกอบกับการกำหนดค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า ไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษาอาจมีผลกระทบให้ผลงานไม่สมบูรณ์เพียงพอ บริษัท ว. จะมีวิธีการอื่นใดในการบริหาร สัญญากรณีที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดส่งมอบงาน

คำวินิจฉัย

๑. ในกรณีที่การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ย่อมอยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ กำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้น จะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ดังนั้น แม้ครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการของที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวแล้ว แต่ที่ปรึกษา ยังส่งมอบงานไม่เสร็จสิ้น และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา สัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวจึงยังไม่สิ้นสุด และยังคงมีสถานะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว คู่สัญญาจึงอาจตกลงกันแก้ไขสัญญา จ้างที่ปรึกษาดังกล่าวได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ ดังกล่าว

๒. ในกรณีที่ที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ถือเป็นการที่ที่ปรึกษาในฐานะลูกหนี้ผิดนัด และไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ ซึ่งบริษัท ว. ผู้ว่าจ้าง ในฐานะเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้น ตามนัยมาตรา ๒๑๕ ประกอบมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัท ว. จึงอาจเจรจาตกลงกันกับ ที่ปรึกษาให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนและระบุความประสงค์ไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ส่วนการบริหารสัญญา เป็นประเด็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในดุลพินิจของบริษัท ว. ที่จะพิจารณาดำเนินการ